I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2026, de la Dirección General de Política Ambiental, relativa a la declaración de impacto ambiental del proyecto de explotación porcina con 1.309 cerdas con lechones hasta 6 kg, 2.620 lechones de 6 a 20 kg, 190 cerdas de reposición y 4 verracos, en las parcelas 286 y 5120 del polígono 1, en el término municipal de Ortigosa de Pestaño (Segovia). Expte.: EIAO/2025/SG/002.

El órgano administrativo competente para dictar la presente declaración de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.1.a) del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante, texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta declaración de impacto ambiental.

Esta competencia se encuentra desconcentrada en la Dirección General de Política Ambiental, en virtud de lo establecido en el artículo 25.9 del Decreto 30/2021, de 4 de noviembre, por el que se desconcentran competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en los titulares de sus órganos directivos centrales y en los de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

El proyecto evaluado, promovido por Rodrigo Bartolomé Peromingo, consiste en un cambio de orientación zootécnica y una ampliación de edificios, pasando de 526 cerdas con lechones de 0 a 6 kg, 1.152 lechones de 6 a 20 kg, 1.500 cerdos de cebo, 23 de cerdas de reposición y 4 verracos (368,36 UGM) a 1.309 cerdas con lechones hasta 6 kg, 2.620 lechones de 6 a 20 kg, 190 cerdas de reposición y 4 verracos (407,45 UGM).

Conforme a la normativa de aplicación en la fecha de solicitud, el proyecto se encuentra en el anexo I de la citada Ley 21/2013, dentro del Grupo 1, apartado a) grupo 4º. «Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas reguladas por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas y que superen las siguientes capacidades: 750 plazas para cerdas de cría».

Asimismo, el proyecto se somete al régimen de autorización ambiental en virtud de lo establecido en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León será el órgano de prevención ambiental encargado de formular la propuesta de declaración de impacto ambiental del expediente de evaluación de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Formular la declaración de impacto ambiental del proyecto de ‹‹explotación porcina con 1.309 cerdas con lechones hasta 6 kg, 2.620 lechones de 6 a 20 kg, 190 cerdas de reposición y 4 verracos», en las parcelas 286 y 5120 del polígono 1 del término municipal de Ortigosa de Pestaño (Segovia), promovido por Rodrigo Bartolomé Peromingo. EXPTE.: EIAO/2025/SG/002, que figura como anexo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, esta declaración de impacto ambiental se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluida entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 29 de octubre de 2026.

El Director General
de Política Ambiental,
Fdo.: José Guirao Sola

ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE ‹‹EXPLOTACIÓN PORCINA CON 1.309 CERDAS CON LECHONES HASTA 6 KG, 2.620 LECHONES DE 6 A 20 KG, 190 CERDAS DE REPOSICIÓN Y 4 VERRACOS», EN LAS PARCELAS 286 y 5120 DEL POLÍGONO 1 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ORTIGOSA DE PESTAÑO (SEGOVIA), PROMOVIDO POR RODRIGO BARTOLOMÉ PEROMINGO. EXPTE.: EIAO/2025/SG/002.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO

Expediente N.º	EIAO/2025/SG/002			Promotor	Rodrigo Bartolome Peromingo			
Domicilio social	Carretera de Ortigosa de Pestaño n.º 26, 40440 Santa María la Real de Nieva (Segovia).							
Proyecto	Explotación porcina de cerdas reproductoras.							
Descripción	El proyecto se basa en la explotación de reproductoras para la producción de lechones, que permanecen en la explotación hasta alcanzar el peso de comercialización. Las fases del proceso productivos son gestación, partos y recría de lechones hasta 20 kg, con un sistema de reproducción basado en la inseminación artificial. Los lechones cuando alcanzan 18/20 Kg de peso se trasladan hasta otras explotaciones donde se completa el ciclo productivo con el cebo. O bien se procede a la venta para matadero.					Epígrafe Ley 21/2013	Anexo I	Grupo 1 a) 4º
Capacidad proyectada	• 1.309 cerdas con lechones hasta 6 kg. • 2.620 lechones de 6 a 20 kg. • 190 cerdas de reposición. • 4 verracos.		UGM	407,45 UGM	Por su capacidad productiva	Explotación reducida		☐
						Grupo 1º		☐
Clasificación de la explotación porcina (Art. 3 del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero)						Grupo 2º		☒
Por tipo de explotación	1. a) producción y reproducción	Por su orientación o clasificación zootécnica	2.g) 2º Producción de lechones			Grupo 3º		☐
Sometida al régimen autorización ambiental	Epígrafe del Anejo I, del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.							9.3 c)
Superficie parcela	74.931 m^2	Superficie construida actual	7.120,16 m^2	Superficie total construida	10.757,44 m^2			
		Superficie proyectada a construir	3.637,28 m^2					
Emplazamiento	Praderas	Polígono	1	Parcelas	286 y 5120	Referencias catastrales	40177A001002860000YY 40177A001051200000YO	
UTM X (m)	383.371	UTM Y (m)	4.548.044			Huso	30	
Municipio	Ortigosa de Pestaño		Provincia	Segovia		Código postal	40495	

1.2. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES, y ZONAS VULNERABLES, DATOS AMBIENTALES BÁSICOS

Distancia a núcleo de población	– Ortigosa de Pestaño a unos 1.017 m. – Samta María Real de Nieva a unos 1100 m.	Coincidencia territorial con RN 2000, o plan de conservación y/o recuperación de especies	No.
Zona vulnerable (Decreto 5/2020, de 25 de junio)	Zona Vulnerable Arenales, ZV-AR (Ortigosa de Pestaño)	Explotación ganadera más cercana	2,5 km
Distancia otros elementos (cauces, acequias, lagos, pozos, conducciones, red autovías, ferrocarril, etc.)	– «Arroyo de San Benito» a unos 30 m. – Carretera SG-P-3411 A unos 1100 m. – Línea de ferrocarril 080–MADRID-CHAMARTÍN-BURGOS a unos 690 m.		
Distancias a espacios protegidos	– Vía pecuaria «Cordel de Merinas» a unos 1,17 km. – Yacimiento arqueológico «Las cuevas» a unos 295 m.		
Zona con masas de agua en riesgo por exceso de nutrientes	Sí. La ubicación de la explotación pertenece a la masa de agua curso medio del Eresma, Pirón y Cega (400055). Sector Cantimpalos (río Adaja, bajo). Incluida en el Apéndice 14.1 Masas de agua subterránea con restricciones a las actividades y Apéndice 14.2 Umbrales máximos de excedentes de nitrógeno, en kilogramos por hectárea y añ o, para masas de agua en riesgo por nutrientes, del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.		

Factor agroambiental municipal en 2025	111,65	Factor agroambiental comarcal en 2025	77,72	índice de carga ganadera en 2025	57,54

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PRINCIPALES

INSTALACIONES EXISTENTES	INSTALACIONES PROYECTADAS
• 9 naves de: gestación, partos, recría, cebo, precebo, zona de comedor y de renovación. • 2 módulos para lechoneras. • Edificio para báscula. • 2 fosas de almacenamiento de purines de 198 m^3 y 1.000 m^3. • Estercolero de 1.140 m^3. • Edificio para oficina, aseos y vestuarios. • Lazareto. • Perforación para captación de agua subterránea y depósito de almacenamiento y regulación.	• La nave 1 de gestación pasará a ser de partos, se prolongará esta nave con una nueva edificación y la realización de salas de partos. • Ampliación de la nave 2 de gestación, con una nueva construcción adosada longitudinalmente y un cambio de uso en una zona. • Ampliación de la nave 3, con una nueva edificación para gestación. • Adecuación interior de la nave 6 de cebo a gestación confirmada de multíparas. • Adecuación interior de la nave 7 a gestación confirmada de nulíparas. • Adecuación interior de la nave 8 para renovación. • Adecuación interior de la nave 9 para cubrición control de cerdas nulíparas. • Ejecución de una nueva balsa de purines de 4.725 m^3. • Ampliación de estercolero hasta 2.138 m^3.

1.4. CONSUMO DE RECURSOS

Pienso para alimentación	2.660,09 ton /anuales	Sistema y capacidad de almacenamiento	—-

SUMINISTRO AGUA

Depósito [X]	1 x 30.000 litros	Sondeo [X]	Organismo de cuenca	C.H.D.	Captación	4.927 m³ /anuales	Consumo previsto 12.124 m³/año

ENERGÍA

Demanda energética estimada y solución propuesta	Consumo de 1.150.720 Kwh/año	Otras fuentes de energías renovables	——-

1.5. GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

Aguas residuales	No se producen vertidos al Dominio Público Hidráulico. Las aguas de limpieza y las aguas de saneamiento de los aseos van a parar a la balsa de purines a través de un sistema de tuberías y arquetas.
Pluviales	El agua procedente de las precipitaciones no se recoge y va al terreno.

1.6. GESTIÓN DE RESIDUOS

Destino de residuos	Gestor autorizado.	Estimación mortalidad	Se estima una mortalidad de 8.861 Kg.
Sistema de almacenamiento de cadáveres	Contenedores homologados.	Capacidad de almacenamiento de cadáveres	—-

1.7. DEYECCIONES

Cantidad anual producida (toneladas, m³ o litros)		Nitrógeno aplicable (kg N/año)	Almacenamiento
Estiércol (sólido)	Purín (no sólido)		
3.337,95 m³	4.911,63 m³	20.203,29	
Total	8.249,58 m³		

Almacenamiento					
Frecuencia de retirada	Según plan de abonado				
Capacidad de la instalación	Estercolero existente:1.140 m³ + Estercolero nuevo: 998 m³. TOTAL: 2.138 m³ (1.943,63 m³ con margen de seguridad del 10%) (capacidad para 6,99 meses). Balsas existentes 198 m³ + 1.000 m³ + Balsa nueva: 4.725 m³. TOTAL: 5.923 m³ (5.384,54 m³ con margen de seguridad del 10%) (capacidad para 13,15 meses)				
Balsa [X]	Tanque [ ]	Estercolero [X]			
Aprovechamiento energético [ ]					
Cubrimiento	Costra natural [ ]	Cubierta rígida [ ]	Cubierta flotante [X]	Depósito flexible [ ]	

Destino				
[X]	Valorización agronómica	%	30 %	
[X]	Planta de compostaje (MTD 19)	%	70 %	

Superficie acreditada disponible para valorización			
Secano	-	Red piezométrica	
Regadío	-	N.º de piezómetros	3

Aportes máximos de Nitrógeno	Superficie disponible para valorizar en Zona Vulnerable	Indicar si aporta parcelas para valorización agrícola y distancia a la explotación ganadera
27.798,43 kg N/año	-	[ ] Sí <15 Km [X] No

1.8. EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Código CAPCA (actividad/foco principal) RD 100/2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen condiciones básicas para su aplicación) **		
Actividad	Grupo	Código
Fermentación entérica	B	10 04 12 01
Gestión de estiércol	B	10 05 04 01

1.9. OLORES

Medidas aplicadas para el control de olores	
• La explotación cumple con las condiciones de distancia, a zonas habitadas, casco urbano, otras granjas, vías de comunicación, etc. • En el proyecto de instalación de la granja se considera el régimen de vientos dominantes para una idónea ubicación de las naves, estercoleros y balsas. • La explotación evitará la permanencia prolongada de residuos en el interior de las naves • La ventilación de las naves se realizará a través de ventanas distribuidas regularmente en los cerramientos laterales y por las aberturas de la cumbrera destinadas a tal efecto. Dichas aberturas y ventanas estarán cubiertas con red de malla de 3 mm.	
Biofiltros, manejo dieta, plan limpieza y desinfección, ventilación (natural o forzada), control temperatura	Gestión nutricional, limpieza y desinfección, ventilación natural y forzada según la nave, y control de temperatura.
Sistema de abatimiento de emisiones. Lavador húmedo H_2SO_4 > $(NH_4)_2SO_4$ cubrición de balsas almacenamiento y manipulación adecuados, Quemador posterior al biofiltro	—-

1.10. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Sistema de Gestión Ambiental	☒	Sí	Indicar si incluye Plan de Gestión de Ruido, y técnicas para evitar o reducir emisiones de ruido	No
			Indicar si incluye Plan de Gestión de Olores y cómo supervisa periódicamente las emisiones de olores	No
	☐	No	Plan de producción y gestión de estiércol	Sí
			Plan de emergencias medioambientales	Sí
			Plan de mantenimiento y gestión de cadáveres	Sí

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El estudio de impacto ambiental realiza junto con una descripción detallada del proyecto, un examen de alternativas técnicamente viables, planteando 5 alternativas en las que se analizan los factores ambientales, económicos y técnicos de la situación:

– «Alternativa 0» No realización del proyecto: No ejecución del proyecto quedando la explotación tal y como está actualmente.

– «Alternativa 1» Realización del proyecto: Ejecución del proyecto para el aumento de la capacidad productiva de la explotación.

– «Alternativa 2» Ubicación del proyecto: Ejecutar el proyecto en una parcela distinta de donde se encuentra actualmente la explotación ganadera.

– «Alternativa 3» Tamaño de la explotación: Plantear una ampliación de la explotación mayor que la ampliación actualmente proyectada.

– «Alternativa 4» Materiales de construcción: Ejecutar la ampliación de los edificios proyectadas mediante materiales de construcción más baratos como pueden ser cerramientos de panel sándwich en vez de termoarcilla enfoscada.

Tras la valoración de las alternativas, la solución adoptada es la «Alternativa 1», ya que cumple la normativa de distancias a núcleos urbanos y las distancias preceptivas a otras explotaciones existentes, y, además, al tratarse de una ampliación de una explotación existente, las afecciones medioambientales y económicas son muy inferiores a la ejecución de una nueva granja en una ubicación diferente. por lo que se realizará una ampliación del proyecto.

Además de estas alternativas, en documentación complementaria, se consideran alternativas de la gestión de los estiércoles, optándose por la valorización agrícola de estos.

Asimismo, se realiza un estudio de sinergias, analizando un balance de los flujos de contaminantes procedentes de los proyectos de ganado porcino planteados en la zona y del sistema ecológico-territorial de la zona afectada que absorbe estos contaminantes, caracterizando algunos aspectos a las escalas comarcal y municipal. Se aborda el análisis ambiental de la zona de producción porcina de la zona, caracterizando los principales efectos ambientales que comportan las explotaciones de ganado existentes.

El estudio incluye un inventario ambiental y la descripción de las interacciones ecológicas o ambientales clave, en el que se analizan la geología, la hidrología, la climatología, la edafología, la biogeografía, el paisaje, los espacios naturales, las afecciones sobre el patrimonio histórico y el geológico, así como el ruido, los aspectos socioeconómicos y los procesos y riesgos ambientales, así como una identificación y valoración de impactos derivada del estudio de las interacciones entre las acciones del proyecto y los factores ambientales durante las fases de construcción y explotación. Concluyendo que el impacto es perfectamente asumible, ya que en todos los casos es compatible o como mucho moderado, que incluso puede disminuir su incidencia teniendo en consideración las medidas correctoras.

Se incluyen una serie de medidas preventivas y correctoras a ejecutar con el fin de disminuir o evitar el impacto ambiental producido por una determinada actuación. Asimismo, el estudio de impacto ambiental incluye un programa de vigilancia ambiental necesario para garantizar el desarrollo de dichas medidas correctoras y asegurar que la ejecución de la obra y posterior fase se explotación y mantenimiento de las instalaciones se lleva a cabo de manera adecuada y ajustada al estudio.

Se identifica que el lugar donde se ubica la explotación ganadera no presenta coincidencia territorial con ninguna zona protegida de la Red Natura 2000, o cualquier otra figura de protección ambiental. Además, se indica que la ubicación de instalación ganadera se localiza dentro de zona vulnerable, según lo establecido en el Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias.

3. TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE.

Solicitud de inicio del procedimiento.

Con fecha 31 de mayo de 2023, tiene entrada en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, la solicitud de inicio del procedimiento de Autorización Ambiental y de evaluación de impacto ambiental relativo al proyecto de ‹‹explotación porcina con 1.309 cerdas con lechones hasta 6 kg, 2.620 lechones de 6 a 20 kg, 190 cerdas de reposición y 4 verracos», en el término municipal de Ortigosa de Pestaño (Segovia), promovido por Rodrigo Bartolomé Peromingo. Dicha solicitud va acompañada del proyecto básico de la explotación porcina, su estudio de impacto ambiental, ambos de mayo de 2023, y demás documentación complementaria.

Realizada la revisión del expediente, se requiere diversa documentación necesaria para la tramitación, la cual es aportada en marzo de 2025, septiembre de 2025 y marzo de 2026.

Información pública.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de acuerdo con los artículos 16 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre; 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental; y 13 y 55 del texto refundido de la ley de prevención de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, acuerda someter conjuntamente a Información Pública la solicitud de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental de este proyecto. El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 189 de 1 de octubre de 2025.

Durante este trámite no ha sido presentada alegación alguna.

Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se señalan en la siguiente tabla las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas consultadas, así como la emisión del correspondiente informe.

Relación de consultados	*Emisión de informe*
Confederación Hidrográfica de Duero	Sí
Agencia de Protección Civil y Emergencias.	Sí
Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.	Sí
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Segovia.	Sí
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia.	Sí
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia. Sección de Sanidad y Producción Animal.	Sí
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Segovia.	No
Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal, de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera	No

Relación de consultados	*Emisión de informe*
Servicio Territorial de Sanidad de Segovia.	Sí
Subdelegación del Gobierno en Segovia	Sí
Diputación provincial de Segovia	Sí
Ayuntamiento de Ortigosa de Pestaño	No
Ecologistas en Acción Castilla y León	No
Ecologistas en Acción Segovia	No

Los informes emitidos analizan técnicamente el proyecto desde las distintas perspectivas sectoriales, sugiriendo, en algunos casos, el establecimiento de medidas correctoras que se incorporan al condicionado de esta declaración de impacto ambiental, destacando los referidos a:

La Confederación Hidrográfica del Duero indica que la instalación ganadera se ubica en la zona vulnerable a la contaminación de nitratos denominada «5000023 — Arenales (Zv-Ar)», además de señalar una serie de deficiencias que deberán ser subsanadas por parte del promotor.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias emite informe en el que se indica que, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León (INUNCYL), la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es bajo.

Según el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el índice de riesgo local es muy bajo y el índice de peligrosidad, bajo.

De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL), el riesgo derivado del transporte de sustancias peligrosas por carretera y por ferrocarril no ha sido delimitado.

Por último, atendiendo al riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan Sustancias Peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

El Área del Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con espacios naturales protegidos, planes de especies protegidas, zonas húmedas de interés especial, árboles notables, montes de utilidad pública, montes protectores, zonas naturales de esparcimiento, vías pecuarias, otras figuras de protección, propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, propuestas de microrreservas de flora, flora y fauna protegida, ni con hábitats de interés comunitario fuera de ZEC. En consecuencia, no es previsible una afección a dichas figuras de protección o valores naturales.

Respecto a los espacios protegidos Red Natura 2000, el proyecto no presenta coincidencia territorial con ninguno de ellos. Por lo que no se espera afección.

En lo que se refiere al paisaje, el Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) ubica el proyecto en la unidad de paisaje (51.23) «Campiñas del Eresma al oeste de Segovia». Se considera que al ser una ampliación de una explotación ya existente no supondrá afecciones importantes al entorno.

En el ámbito del proyecto se localiza otro valor natural a destacar, como es el «arroyo de San Benito» (id. 1802783).

Por último, informa que la viabilidad del proyecto queda condicionada al cumplimiento de una serie de medidas ambientales incluidas en esta declaración de impacto ambiental, así como las medidas preventivas y correctoras recogidas en el estudio de impacto ambiental en los aspectos que no resulten contradictorios con las recogidas en esta.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Segovia informa que las obras previstas no inciden sobre ninguna área afectada por la declaración de un inmueble como Bien de Interés Cultural, a los efectos de lo previsto en el artículo 53 de la ley 7/2024, de 27 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, ni la zona se encuentra afectada por áreas de protección de dicho patrimonio inmueble. Además, en el Inventario arqueológico de Castilla y León no consta la existencia de yacimientos ni hallazgos en la zona de actuación, por lo que no puede determinarse en ellas una afección directa sobre el patrimonio arqueológico, de tal forma que no considera necesaria la adopción de medidas cautelares.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia indica que el proyecto se trata de un uso permitido en suelo rústico común, que no precisa autorización de uso excepcional, sino únicamente licencia urbanística, previa justificación del cumplimiento de los parámetros urbanísticos de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial (NSAP) y de las Normas Urbanísticas Territoriales de ámbito provincial de Segovia (NUTsg), y las autorizaciones que procedan conforme a la legislación sectorial, y no objeta nada respecto a la tramitación ambiental.

La Sección de Sanidad y Producción Animal del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Segovia emite un primer informe en el que se solicita una serie de aclaraciones y subsanaciones al promotor, en relación con el proceso productivo que llevará a cabo en la explotación; una vez aportada la documentación necesaria, emite un segundo informe favorable al expediente de referencia, indicando además que el proyecto cumple con la normativa en vigor en materia de ordenación de explotaciones de porcino (Real Decreto 306/2020, de 3 de marzo) y de bienestar animal (Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre).

El Servicio Territorial de Sanidad de Segovia, una vez revisada la documentación del proyecto, informa favorablemente a la ejecución del proyecto de la explotación porcina.

La Subdelegación del Gobierno en Segovia indica que no le es posible emitir ningún informe técnico, debido a que los aspectos relevantes del proyecto son los relacionados con el medio ambiente, para los cuales no dispone de personal con capacitación suficiente en materia medioambiental para poder emitir un informe sobre la consulta efectuada.

La Diputación provincial de Segovia, tras revisar la documentación proporcionada, indica que no se observan elementos ambientales que afecten a sus competencias, por lo tanto, no tienen nada que alegar.

Remisión al promotor del resultado de la información pública y de las consultas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se remite al promotor el conjunto de todos los informes para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva versión del proyecto y del estudio de impacto ambiental. El promotor da respuesta a los informes con documentación complementaria y/o subsanación de esta.

Recepción del expediente.

Con fecha 03 de junio de 2026 se da traslado del expediente al Servicio de Evaluación Ambiental, junto con la solicitud de inicio de la evaluación impacto ambiental. Entre la documentación técnica se acompañan los siguientes documentos:

- Proyecto básico de granja porcina, de mayo de 2023.
- Estudio de impacto ambiental del proyecto, de fecha mayo de 2023.
- Documentación adicional y documentos de subsanación del promotor, de marzo de 2025, septiembre de 2025 y marzo de 2026.
- Informes procedentes del trámite de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas.

Análisis técnico del expediente.

Encontrándose el expediente de evaluación de impacto ambiental completo, se procede al análisis técnico del mismo. Se considera que no es necesario realizar un nuevo trámite de información pública y consultas en los términos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

Se dispone de los elementos de juicio suficientes para poder realizar la evaluación de impacto ambiental, no considerándose necesaria la emisión de informes por parte de organismos científicos o académicos. Asimismo, tampoco se considera necesaria información adicional.

4. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se informa favorablemente a los solos efectos ambientales el desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental, sin perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes o de cualquier otro tipo, que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. Actividad evaluada. La presente declaración de impacto ambiental se refiere al proyecto «Explotación porcina con 1.309 cerdas con lechones hasta 6 kg, 2.620 lechones de 6 a 20 kg, 190 cerdas de reposición y 4 verracos», en el término municipal de Ortigosa de Pestaño (Segovia), promovido por Rodrigo Bartolomé Peromingo, acompañada del proyecto básico de la granja porcina y su estudio de impacto ambiental, ambos de mayo de 2023 y demás información o documentación complementaria que obran en el expediente.

2. Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales. El informe emitido al respecto por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas, concluye que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio protegido Red Natura 2000, siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas posteriormente. Estas conclusiones constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Se considera que el proyecto de ampliación de la explotación ganadera carece de repercusión paisajística y que no supondrá afecciones a otros valores naturales destacados, como es el «arroyo de San Benito».

3. Adaptación a las Mejores Técnicas Disponibles. El promotor deberá aplicar las mejores técnicas disponibles establecidas a través de las guías oficiales existentes para este tipo de instalaciones, tanto en el diseño del proyecto como durante la fase de funcionamiento de la actividad, teniendo en cuenta las características, dimensiones y complejidad de la explotación.

4. Medidas protectoras. Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales a las que queda sujeta la ejecución del proyecto son las siguientes, además de las contempladas en el apartado 8 «Medidas preventivas y correctoras», del estudio de impacto ambiental, en lo que no contradigan a las presentes:

a) Normativa sectorial. A esta actividad le será de aplicación toda la normativa sectorial relativa a la explotación de ganado porcino. Deberán cumplirse por tanto las condiciones mínimas de cría, funcionamiento, equipamiento, manejo, bienestar animal, protección agroambiental, separación sanitaria y dotación de infraestructuras, entre otras previstas en dichas normas.

b) Capacidad máxima de la explotación. La capacidad de la explotación será de un máximo de 407,45 UGM., equivalente a 1.309 cerdas con lechones hasta 6 kg, 2.620 lechones de 6 a 20 kg, 190 cerdas de reposición y 4 verracos.

c) Acceso a la explotación. No estará permitida la circulación fuera de los accesos acondicionados u otros terrenos ubicados fuera del cerramiento de la explotación.

d) Integración paisajística. Con la finalidad de conseguir una correcta integración de las instalaciones en el entorno rústico en que se ubican y sin perjuicio de lo que establezca el planeamiento urbanístico vigente en el municipio, tanto el diseño como los materiales y colores a emplear en las nuevas edificaciones deberán ser acordes a las dos naves ya en uso por parte de la explotación.

Las construcciones se adecuarán a la pendiente natural del terreno, de modo que esta se altere en el menor grado posible y se propicie la adecuación a la topografía natural.

Se restaurarán aquellos elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente por la obra.

Se deberá cumplir con lo establecido en la Orden vigente por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.

e) Prevención de la contaminación. Las características constructivas de las instalaciones de almacenamiento de deyecciones ganaderas, así como de cualquier superficie que esté en contacto con las mismas (canales de drenaje y colectores, conducciones, arquetas, etc.) deberán ser las adecuadas para evitar el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, garantizando su total estanqueidad e impermeabilidad, y resistencia a lo largo del tiempo, para evitar así cualquier riesgo de fuga o de pérdidas por infiltración.

Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las instalaciones para la evacuación y almacenamiento de purines, vaciándose periódicamente, con el fin de garantizar su buen estado de conservación, condiciones de seguridad, impermeabilidad, estanqueidad y capacidad de almacenamiento. Tales revisiones y/o reparaciones, así como cualquier otra incidencia al respecto, deberán quedar reflejadas documentalmente mediante registros, en los que deberán figurar, al menos, los siguientes aspectos: fecha de la revisión, resultado de esta y material empleado en la reparación, en su caso. Esta información se reflejará también en el informe anual del programa de vigilancia ambiental.

Se deberá disponer de un plan de emergencias en el que se desarrollen las medidas y actuaciones necesarias a realizar, en el caso de que se produzca un vertido accidental por rebose de las balsas de purines.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua.

f) Reducción en la generación de aguas residuales. Para minimizar la producción de excretas y lixiviados, se controlarán los consumos de agua, se corregirán las pérdidas o fugas y se efectuará la limpieza con sistemas de alta presión. Todas las zonas de almacenamiento de estiércoles y purines estarán protegidas de la entrada de aguas de escorrentía procedentes de los terrenos circundantes.

Se establecerá un sistema de evacuación de las aguas pluviales que deberá ser canalizado al terreno, de forma que no se produzcan encharcamientos ni se modifiquen las condiciones de escorrentía superficial, evitando, a su vez, el contacto con elementos contaminantes (subproductos ganaderos, piensos, desperdicios, etc.), incluso, se estudiará el aprovechamiento de estas aguas para riego, operaciones de limpieza y otras.

Las aguas residuales de naturaleza doméstica generadas en la actividad (aseos, lavabos, etc.), y por considerarse la solución menos lesiva desde el punto de vista medioambiental, salvo excepciones debidamente justificadas estas aguas deberán almacenarse en depósito estanco y gestionarse posteriormente por gestor autorizado o bien gestionarse junto con las deyecciones ganaderas, evitando de este modo el vertido de efluentes residuales de naturaleza doméstica a elementos del dominio público hidráulico.

Para la desinfección de las instalaciones, se utilizarán productos ecológicos que generen residuos de baja peligrosidad y biodegradables.

Estos productos desinfectantes estarán autorizados por el organismo competente y su aplicación se realizará con sistemas de pulverización de gota fina. Su manejo, utilización y almacenamiento se corresponderá con lo dispuesto en las fichas de seguridad de cada producto, que deberán estar en la explotación, a disposición y conocimiento del personal.

g) Base territorial. Deberá permanecer ligada de forma continua con la actividad ganadera la superficie agrícola útil necesaria para cumplir lo establecido en el plan de gestión de deyecciones ganaderas presentado y con la legislación aplicable, que permita llevar a cabo, en todo momento, una correcta gestión de los purines.

No podrán aplicarse residuos ganaderos en las zonas protegidas de abastecimiento subterráneo ni en un perímetro de 250 m respecto de las zonas protegidas de abastecimiento superficial.

Se atenderá a lo que las autoridades agrarias en el marco de sus competencias sobre fertilización y explotaciones agrarias informen sobre la viabilidad del plan de gestión de deyecciones ganaderas presentado por la actividad ganadera.

El promotor deberá comunicar cualquier cambio en el modo de gestión de las deyecciones ganaderas con la suficiente antelación al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia.

Solo se usarán las parcelas que cumplan con las distancias legisladas y según las necesidades de cultivo. En ningún caso podrán utilizarse para la valorización de estiércoles y purines los terrenos identificados como terrenos de monte, conforme a la definición contenida en el artículo 2 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, ni la franja perimetral de 10 o 5 metros, en función de si se aplica por aspersión o por esparcido, para los terrenos colindantes montes de utilidad pública, montes privados y otras masas forestales, así como vías pecuarias.

Con carácter general no se efectuará la aplicación de subproductos ganaderos en zonas forestales, salvo que se disponga de autorización expresa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia.

No se efectuará aplicación de estiércoles y purines en tierras no cultivadas o con pendientes superiores al 15%, así como en aquellas zonas prohibidas expresamente por la normativa.

Las parcelas coincidentes con alguna figura de protección deberán ser excluidas de la base tierra.

El promotor acreditará periódicamente que dispone de suficiente superficie agrícola para la aplicación controlada de los estiércoles y purines y que dicha superficie no es utilizada para el mismo fin por otras granjas. Todas las parcelas incluidas en el plan de gestión se encontrarán a menos de 15 km de la granja, con las excepciones contempladas en el Decreto 4/2018 de 22 de febrero, para las cubas de gran tamaño.

Se respetarán, en cuanto a la aplicación al terreno, los fines de semana, los días festivos y las distancias prudenciales a zonas sensibles y lugares habitados que se especifiquen en la normativa al efecto, incorporándose al suelo el mismo día de su esparcido por el terreno. En cuanto a estos extremos se tendrá en cuenta lo establecido al respecto en las ordenanzas municipales de aplicación.

h) Sistemas de reducción del nitrógeno. La propuesta consiste en ampliar la capacidad ganadera desde 368,36 UGM hasta 407,45 UGM, encontrándose el municipio de Ortigosa de Pestaño en la Zona Vulnerable Arenales ZV-AR, según Decreto 5/2020, de 25 de junio. Por otro lado, la instalación se encuentra ubicada en la masa de agua subterránea Eresma, Pirón y Cega (400055). Sector Cantimpalos (río Adaja, bajo), zona para la que el Plan Hidrológico de cuenca ha determinado reducción del excedente y de la aplicación de nitrógeno para el cumplimiento de los objetivos ambientales (Real Decreto 35/2023, de 24 de enero), además el índice de carga ganadera en 2025 es de 57,54 kg N/ha.

   En base a lo anterior, la gestión de los estiércoles y purines se desarrollará, al menos para un 70% de su producción, mediante sistemas de reducción de nitrógeno, tales como los indicados en la MTD 19 de procesado in situ del estiércol o instalación autorizada para la recepción de estiércoles de diferentes granjas y, preferentemente, mediante digestión anaeróbica del estiércol en una instalación de producción de biogás interna o externa a la granja. El resto (30% del total de la producción de estiércoles y purines), se destinará a valorización agrícola.

i) Gestión de estiércoles y purines. Se estima que se generarán 8.249,58 m^3 anuales de deyecciones ganaderas. Como se ha comentado en el apartado anterior, se establece que al menos el 70% se debe gestionar mediante sistemas de reducción de nitrógeno. El resto de purín producido en la explotación (el 30% del total), se utilizará como abono orgánico-mineral mediante la aplicación en la superficie conforme al plan anual de gestión aprobado por la autoridad agraria competente en la materia.

   Para la correcta gestión de los estiércoles y purines, el titular de la explotación deberá tener en cuenta lo establecido en la normativa sobre la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, las medidas incluidas en el Código de Buenas Prácticas Agrarias, así como en las Ordenanzas Municipales y demás normativa que resulte de aplicación.

   Puesto que Ortigosa de Pestaño se localiza en la Zona Vulnerable Arenales ZV-AR, según Decreto 5/2020, de 25 de junio y dado que la aplicación de los estiércoles y purines al terreno supondría el incremento de la carga de nitrógeno al suelo y con ellos de los excedentes, para no poner en riesgo los objetivos ambientales en las zonas vulnerables, los aportes de nitrógeno aplicables a suelos agrícolas quedarán fijados en un 30% como máximo, según cultivo, de los valores recogidos en los anexos I, II y III de la Orden MAV/398/2022, de 29 de abril. El periodo máximo de aplicación de estas deyecciones corresponderá a 3 meses antes de la siembra, tiempo suficiente para optimizar la mineralización agronómica del nitrógeno al terreno.

Se preverá la aplicación del purín en las dosis y épocas más apropiadas para conseguir un grado óptimo de asimilación por las plantas realizando un balance de los aportes que pueda tener el cultivo por otras vías, reduciendo al mínimo las pérdidas por escorrentía o infiltración de nutrientes y el riesgo de contaminación del entorno.

Se vigilará la correcta carga de los purines en las cubas, impidiendo que se produzcan pérdidas de estos sobre el suelo de la propia finca o de las fincas colindantes, adoptando cualquier solución que garantice la consecución de tal fin.

El promotor se responsabilizará de la adecuada gestión de los estiércoles y purines producidos en su explotación, y de la utilización de los medios necesarios para su adecuada distribución en el marco de lo indicado en las normas sectoriales aplicables y el código de buenas prácticas agrarias.

j) Almacenamiento de estiércoles y purines. La capacidad útil de almacenamiento de estiércoles y purines en el exterior de las naves deberá ser suficiente para su retención durante los períodos o épocas en que no sea posible o no esté permitida su aplicación al terreno de acuerdo con el plan de fertilización de las tierras agrícolas, más un 10% de margen de seguridad y en todo caso no inferior a la capacidad mínima de la instalación (9 meses de máxima producción). En ningún caso podrán almacenarse subproductos ganaderos fuera de las instalaciones previstas para este fin.

Se recomienda que las zonas de almacenamiento de estiércoles y purines estén cubiertas. En caso de que esto no sea posible, se deberá tener en cuenta la pluviometría de la zona en el cálculo de la capacidad de los estercoleros o balsas, de tal forma que se garantice el tiempo mínimo de almacenamiento necesario.

La ubicación de las instalaciones de almacenamiento de estiércoles y purines se encontrará fuera de las zonas inundables, definida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Los sistemas de almacenamiento de purines tendrán un acceso adecuado y que permita que la carga del purín para su transporte pueda hacerse de forma eficaz, sin derrames. Se ubicarán preferentemente alejados de cauces naturales y caminos públicos.

Las balsas de purines estarán impermeabilizadas y carecerán de salidas y desagües a cotas inferiores a la de su máximo nivel, salvo que conduzca a pozos de vaciado u otros compartimentos estancos. Deberán disponer de malla metálica o similar, para impedir el acceso incontrolado a personas y animales y contarán con dispositivos adecuados que permitan la salida en caso de caídas accidentales.

Todas las dependencias de la granja que alberguen animales estabulados deberán situarse sobre solera u otro sistema de impermeabilización del suelo, incluida la compactación del suelo natural y con pendientes dirigidas a la recogida de las escorrentías en una balsa, garantizando su impermeabilidad y estanqueidad.

A los efectos de reducir las emisiones a la atmósfera de amoniaco, se limitarán al mínimo imprescindible las operaciones de agitado de purines y solo en el momento de su extracción.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la capacidad ganadera de la granja, las superficies acreditadas y otros datos aportados en la documentación, se considera suficiente la capacidad de las balsas (existentes más proyectada) de 5.923 m^3 (5.384,54 m^3 con margen de seguridad del 10%) (capacidad para 13,15 meses), permitiendo un almacenamiento superior a 9 meses, y garantizando con ello la continuidad del funcionamiento de la actividad en caso de detectarse algún problema en una de ellas.

Sin embargo, la capacidad de los estercoleros (existente más proyectado) de 2.138 m^3 (1.943,63 m^3 con margen de seguridad del 10%) (capacidad para 6,99 meses), se considera insuficiente, ya que no permite un almacenamiento superior a 9 meses, período en que no es posible o no está permitido su aplicación al terreno. Por lo que el promotor deberá aumentar la capacidad de almacenamiento de los estercoleros hasta un mínimo de 9 meses.

k) Registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas. Se dispondrá en la granja de un libro de registro de las operaciones de aplicación al terreno de los subproductos ganaderos producidos, o de su traslado a plantas de tratamiento, de acuerdo con lo establecido en la norma que establece el modelo de libro de registro de operaciones de gestión de deyecciones ganaderas para las actividades e instalaciones ganaderas en la Comunidad de Castilla y León. El libro de registro estará debidamente cumplimentado y a disposición de las administraciones competentes para su comprobación y control.

l) Protección de la fauna silvestre. En la desratización de las instalaciones, con el fin de evitar intoxicaciones sobre la fauna silvestre, se deberán utilizar aquellos métodos y productos que supongan una menor afección para aquélla, buscando, con el principio activo y el método de aplicación, la mayor especificidad posible sobre la especie diana. En tal sentido, la aplicación del producto se realizará en porta-cebos herméticos rígidos, de modo que no tengan acceso otros animales, o en la entrada de las huras posteriormente tapadas.

Para minimizar impactos indirectos sobre la fauna, se contemplarán sistemas para evitar el acceso y facilitar la salida de animales que pudieran caer accidentalmente en las balsas de purines y morir ahogados.

El vado sanitario deberá incluir métodos para evitar que sea utilizado como bebedero por la fauna silvestre, y se establecerán los medios necesarios para impedir que las aves beban en los pediluvios de desinfección.

m) Protección de la vegetación. Se evitará en la medida de lo posible la modificación de la vegetación natural, tanto arbórea, como arbustiva y herbácea, limitándola a lo estrictamente necesario para la ejecución e instalación de las infraestructuras proyectadas. La posible modificación de la vegetación natural se comunicará de forma previa al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, que establecerá las condiciones necesarias para la protección de los valores naturales antes del inicio de las operaciones.

En el caso de que sea necesario crear nuevos accesos y zonas de acopio de materiales, se realizarán preferentemente sobre terrenos sin vegetación natural.

n) Protección de las aguas. Con carácter general no podrán interceptarse ni modificarse cauces públicos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. Las actuaciones respetarán el dominio público hidráulico y las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público y de policía con las condiciones establecidas en la normativa de aguas. Cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces deberá disponer de la correspondiente autorización del Organismo de cuenca. Además, la explotación deberá situarse fuera de las zonas de salvaguarda de captaciones subterráneas de aguas destinadas al consumo humano (pozos, manantiales, depósitos subterráneos, etc.).

Se evitará la intercepción del nivel freático en el caso de realizar excavaciones para alojar instalaciones como balsas (las cuales deberán ser impermeabilizadas) o contenedores para lixiviados, depósitos de hidrocarburos o cualquier otro tipo de almacenamiento de productos potencialmente contaminante, y se evaluará la posibilidad de un almacenamiento subaéreo siempre que sea posible. En caso de ser subterráneo, se extremarán las medidas de contención e impermeabilización para evitar filtraciones mediante la instalación de cubetos de hormigón con tubos buzo.

Cualquier instalación para la recogida y/o almacenamiento de productos o sustancias potencialmente contaminantes deberá contar con las medidas de contención de derrames o fugas pertinentes y el espacio en el que se sitúen deberá estar adecuadamente impermeabilizado.

Para evitar el riesgo potencial de contaminación de las aguas, la zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del dominio público hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad.

En ningún caso se realizarán vertidos directos de efluentes sin tratar a las aguas superficiales, ni a los terrenos próximos a ellas, colindantes o no, cuando así esté regulado o sea previsible que por escorrentía o infiltración pudieran contaminarse tales aguas superficiales o los acuíferos subterráneos; en consecuencia, tampoco se efectuarán vertidos en el perímetro de protección de cauces, humedales y lagunas, canales, pozos y sondeos. Deberá cumplirse lo establecido en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Sin perjuicio de las distancias establecidas en las tablas 2 y 7 del Anexo del Decreto 4/2018, de 22 de febrero, los sistemas de almacenamiento de subproductos ganaderos se ubicarán, con carácter general, a una distancia mínima de 100 metros de cauces, lagos, lagunas, embalses y humedales, ampliándose a 200 metros en el caso de pozos, manantiales y embalses de agua para abastecimiento público, así como en zonas de baño declaradas por la Comunidad Autónoma, sin menoscabo del cumplimiento de las Ordenanzas Municipales que sean de aplicación.

Con carácter previo al inicio de la actividad, la instalación dispondrá al menos de tres piezómetros de control, uno aguas arriba y dos aguas abajo, según la dirección y el sentido del flujo natural de las aguas subterráneas, que deberá

ser definido previamente mediante la realización de un mapa piezométrico. Para ello es necesario medir el nivel piezométrico, como mínimo, en tres puntos diferenciados, localizados a una distancia máxima de la actividad de 1.000 m. Se deberá presentar un informe ante el Organismo de cuenca previo al comienzo de la actividad incluyendo, las medidas obtenidas en dichos puntos de control, indicando al menos para cada uno de ellos su localización (coordenadas UTM), cota de emboquille y del terreno, profundidad y diámetro. Con posterioridad se realizarán controles con la periodicidad que determine la autorización ambiental.

Con carácter previo a la puesta en servicio de las zonas de almacenamiento de residuos ganaderos, se realizará un análisis detallado de las aguas subterráneas de la zona, siguiendo procedimientos normalizados y acreditados, con el objeto de establecer el estado base de las aguas subterráneas previo a la actividad. Dentro de los parámetros a analizar deberán incluirse necesariamente los siguientes: pH, conductividad, nitratos, nitritos, amonio, nitrógeno total, fosfatos, DQO, DBO5, COT, zinc y cobre. Esta analítica servirá como referencia del estado de las aguas subterráneas en situación preoperacional (o previo a la modificación o ampliación de las instalaciones). Los resultados de este informe de caracterización se deberán presentar con carácter previo al inicio de la actividad ante el Organismo de cuenca.

Se realizarán autocontroles anuales de las concentraciones de nitratos, nitritos y fosfatos en los piezómetros instalados.

o) Captación de agua. Cualquier captación de aguas, deberá contar con la correspondiente autorización del Organismo de cuenca, respetándose el volumen máximo autorizado. En este sentido, para el sondeo existente se deberá tramitar la concesión de aguas subterráneas a favor del promotor y para uso ganadero, recordando que el uso del agua sin la correspondiente autorización o concesión supone una infracción administrativa y puede ser objeto de sanción.

En todo caso, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo, la acometida y suministro de agua a los animales se realizará de manera que se optimice el consumo de agua, evitando en la medida de lo posible las pérdidas. Para ello deberá disponer de un caudalímetro en el punto de entrada del agua a la explotación.

p) Protección atmosférica. Como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera el promotor deberá velar por la adopción de las mejores técnicas disponibles, con el fin de minimizar las emisiones a la atmósfera y, asimismo, reducir el consumo de energía.

q) Producción de olores y molestias. Con el fin de atenuar la producción de olores molestos y reducir su dispersión, se tendrán en cuenta las mejores técnicas disponibles que sean de aplicación, como la cubrición de la balsa y/o enterrado inmediato de purines, entre otras.

Si derivado del funcionamiento de la granja se detectaran molestias a las poblaciones cercanas por emisión de olores, se implementarán las medidas adicionales para evitar o reducir estas afecciones, tales como un plan de gestión

de olores. El transporte de purines se efectuará preferentemente por el exterior de los núcleos urbanos, salvo que se utilice un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro.

r) Gestión de residuos. Tanto durante las obras, como en el funcionamiento de la explotación ganadera, se minimizará la generación de residuos, que se gestionarán de acuerdo con la normativa vigente. Los restos generados se retirarán del entorno cuanto antes para su posterior aprovechamiento o para su eliminación, debiendo ser gestionados conforme a lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos.

Se establecerán los medios necesarios para impedir el acceso de la fauna silvestre o el ganado a cualquier tipo de residuo o material procedente de la explotación y que pueda tener efectos nocivos en la cadena trófica o en el medio ambiente. Los cercados de las zonas de almacenamiento de residuos deberán ser revisados periódicamente.

Los residuos de medicamentos y los procedentes de tratamientos veterinarios deberán gestionarse conforme a lo establecido en la normativa sobre residuos y suelos contaminados. La granja mantendrá un registro de las operaciones de gestión de residuos zoosanitarios, donde se anoten cantidades producidas, tiempo de almacenamiento y gestión final de dichos residuos, que estará a disposición de las administraciones competentes para su comprobación y control.

s) Contaminación acústica. En ningún caso el nivel sonoro de la actividad en cualquiera de sus fases, construcción, funcionamiento o desmantelamiento deberá superar los límites establecidos en la normativa de aplicación.

No obstante, si se detectasen problemas de ruido, el órgano sustantivo podrá exigir medidas adicionales de protección contra el ruido.

t) Uso eficiente de la energía. Se reducirá al máximo la iluminación nocturna hacia el exterior. Las luminarias del exterior de las edificaciones estarán dotadas de pantallas que limiten la dispersión de la luz e impidan las emisiones luminosas directas por encima de la horizontal.

Por otro lado, en la medida de lo posible, se utilizarán sistemas de ventilación natural.

En caso de que las naves deban mantener unas condiciones controladas de temperatura, se aplicarán los aislamientos oportunos para evitar pérdidas de calor o la necesidad de aplicar sistemas de refrigeración.

u) Sistema de gestión medioambiental. Como parte fundamental del funcionamiento de la instalación y de la adaptación a las MTD, la instalación deberá contar con un Sistema de Gestión Medioambiental, que cumple y se adapta a la MTD1.

Se recomienda estudiar, la posibilidad de adhesión al Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

Se establecerá un protocolo para la formación del personal de la explotación en los riesgos ambientales que implican las actividades propias de la misma y el manejo del estiércol. Se prestará especial atención a cuestiones preventivas y de reducción de riesgos.

v) Obras y maquinaria. Antes del inicio de los trabajos se revisará la maquinaria con el fin de detectar fugas o problemas de contaminación sobre suelos y agua. El mantenimiento de la maquinaria se llevará a cabo en los lugares específicamente destinados para ello.

Los combustibles y lubricantes se transportarán siempre en recipientes homologados y su manipulación se realizará en zonas señaladas al efecto.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Todos los elementos auxiliares del proyecto o acopios de residuos y materiales deberán ubicarse en el interior de las instalaciones de la explotación ganadera.

Una vez finalizadas las obras, se deberá proceder a la retirada de cualquier residuo procedente de las mismas, que deberán gestionarse conforme a lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos y se restaurarán aquellos elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente por la obra.

w) Uso de materiales reciclados en la fase de obras. Se recomienda que en el proyecto de obra se incorpore la utilización de áridos reciclados procedentes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición, en las unidades de obra donde sea técnicamente posible y ambientalmente adecuado, en sustitución de áridos naturales, en cumplimiento del Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.

x) Cese de actividad. Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o permanente, el titular de la explotación deberá presentar una comunicación previa de forma definitiva o temporal de la actividad ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia junto con un plan de actuación, en el que se indicará la forma de evacuación y gestión de los purines y estiércoles, de los residuos existentes en la explotación y en su caso de los residuos de demolición, así como la adopción de las medidas necesarias para evitar impactos ambientales y paisajísticos.

y) Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier incidente o accidente que se produzca durante la ejecución y posterior desarrollo del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia.

z) Riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

5. Programa de vigilancia ambiental. Se complementará el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental, de forma que recoja las medidas protectoras incluidas en esta declaración de impacto ambiental.

A partir del inicio de las actuaciones, el promotor justificará la adopción de las mejores técnicas disponibles y presentará anualmente ante el órgano sustantivo un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental. Este informe recogerá y recopilará los resultados de todos los controles establecidos, del seguimiento de la efectividad de los sistemas para permitir la salida de fauna accidentada de la balsa de purines, así como el análisis de la ejecución y eficacia de las medidas preventivas y correctoras establecidas.

6. Comunicación de inicio de actividad. En cumplimiento con lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental, las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.

7. Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico. Si en el transcurso de la ejecución del proyecto apareciesen restos arqueológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a eventuales hallazgos que pudieran producirse.

8. Modificaciones. Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudieran producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, que prestará su conformidad, si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos, que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental.

Las condiciones de esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

9. Seguimiento y vigilancia. El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquéllos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

10. Vigencia de la declaración de impacto ambiental. Esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

11. Publicidad de la autorización del proyecto. Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión.

Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.

CV: BOCYL-D-10112026-217-18